

POWTÓRKA Z PRAWA RZYMSKIEGO - ZOBOWIĄZANIA

Małgorzata Czyżniak

Maria Szczekało

Wojciech Dobrzański

Paweł Jankowski

Artur Tarwacki



KAZUS 1.

Ułóż stan faktyczny dotyczący skargi actio commodati exercitoria directa.

Przykład: Niewolnik Stichus, który został mianowany kapitanem statku, przy czym właściciel umocował go do przewożenia jako pasażerów osób stanu senatorskiego i nakazał dbanie o ich potrzeby i zapewnianie wszelkich wygód. Stichus zabrał jako pasażerkę ciężarną Julię. Kobieta urodziła na pokładzie i wymagała pomocy, więc Stichus użył od jednego z pasażerów, Apuleiusa, niewolnicę Hekabe jako niańkę dla dziecka na czas podróży. Po osiągnięciu celu podróży Julia cichaczem zabrała ze sobą niewolnicę, ponieważ bez jej obecności dziecko potwornie krzyczało. Apuleius może wytoczyć skargę.

KAZUS 2.

Ułóż stan faktyczny do skargi actio locati przy najmie dzieła.

Przykład: Lukullus ma płaskostopie i z tego tytułu musi mieć szyte buty na miarę z odpowiednich materiałów. Tycjan jest zręcznym szewcem i dlatego to u niego Lukullus złożył zamówienie na wykonanie pary trzewików. Lukullus dostarczył Tycjanowi materiał, za którego pilnowanie odpowiedzialny był jego niewolnik Casper. Casper chodząc wieczorem z pochodnią i sprawdzając czy nikt nie kradnie materiałów przewrócił się i upuścił pochodnię na materiały Lukullusa robiąc w nich nadpaloną dziurę. Tycjan uszył buty dla Lukullusa z nadpalonego materiału i zażądał za nie zapłaty od Lukullusa.

KAZUS 3.

Ułóż stan faktyczny do skargi actio doli. Wytocz powództwo przeciwko swojemu już byłemu przyjacielowi, który cię oszukał.

Przykład: Pupius zawarł ze swoim przyjacielem Spuriusem kontrakt kupna sprzedaży urokliwej posiadłości wiejskiej. Zanim doszło do wydania nieruchomości Pupius zburzył stojący na niej dom i wyciął prawie wszystkie drzewa.

KAZUS BONUSOWY

Gdyby „Władca Pierścieni” rozgrywał się w Imperium Rzymskim, jak wyglądałaby kwestia własności Jedyneho Pierścienia?



KAZUS BONUSOWY

Gdyby „Władca Pierścieni” rozgrywał się w Imperium Rzymskim, jak wyglądałaby kwestia własności Jedyneho Pierścienia?



“

JAK PRZEDSTAWIĆ ZOBOWIĄZANIE NA
EGZAMINIE? – PODZIAŁY

”



1) ŹRÓDŁO ZOBOWIĄZANIA:

- a. Z kontraktu
 - i. Realne – oprócz porozumienia między stronami potrzeba wydania rzeczy
 - ii. Werbalne – porozumienie + wypowiedzenie odpowiednich słów
 - iii. Literalne – porozumienie stron + dokument na piśmie
 - iv. Konsensualne – wystarczy samo porozumienie
- b. Tak jakby z kontraktu
- c. Z deliktu
 - i. Ius civile
 - ii. Ius honorarium
- d. Tak jakby z deliktu

2) PODZIAŁ DRUGI

a. Jednostronne

b. Dwustronne

i. Równoczesne

ii. nierównoczesne



3) PODZIAŁ TRZECI

- a. Ścisłego prawa/ stricti iuris
- b. Dobrej wiary/ bonae fidei



4) PODZIAŁ CZWARTY

- a. Cywilne
- b. Naturalne



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

KOŁO NAUKOWE PRZYJACIELE GAIUSA

